प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 5263/2023

मेसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल
इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ....अपीलार्थी

बनाम

सुरेश चंद जैन व अन्य ....प्रत्यर्थी

निर्णय

जे. बी. पारदीवाला, न्या.:

1. संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने की अनुमति की मांग करने वाली यह याचिका प्रथम अपील संख्या 376/2016 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (संक्षेप में, 'एनसीडीआरसी') के समक्ष मूल अपीलकर्ता मेसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के आग्रह पर है, जिसके द्वारा एनसीडीआरसी ने याचिकाकर्ता, यहां, द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिससे राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग संक्षेप में, दिल्ली के 'एससीडीआरसी') द्वारा पारित

आदेश की यह कहते हुए पुष्टि की गई कि प्रत्यर्थी सं. 1/शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता और उसके संयुक्त उद्यम भागीदार अर्थात इलाहाबाद बैंक (प्रत्यर्थी सं. 2) से परिसर से चोरी किए गए सामान के लिए दावा राशि और उचित मुआवजा प्राप्त करने का हकदार था।

<u>तथ्यात्मक सांचा</u>

2. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी बैंक ने मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए यहां याचिकाकर्ता के माध्यम से शिकायतकर्ता के पक्ष में दिनांक 05.12.2011 को एक मानक अग्नि और विशेष जोखिम पॉलिसी जारी की। इसी प्रकार, शिकायतकर्ता के पक्ष में दिनांक 08-12-2011 को एक सेंधमारी संबंधी बीमा पॉलिसी भी जारी की गई थी। दोनों पॉलिसियों में आग और सेंधमारी के जोखिम के लिए 50 लाख रुपये की राशि शामिल थी। ये पॉलिसियां 25-11-2011 और 24-11-2012 के बीच की अवधि के लिए थीं।

3. दिनांक 28.03.2012 के पत्र के माध्यम से, शिकायतकर्ता ने प्रत्यर्थी बैंक

को सूचित किया कि बवाना, दिल्ली में उसके नए परिसर का निर्माण पूरा हो गया है और उसने राजगढ़ एक्स्ट, गांधी नगर, दिल्ली और भागीरथ पैलेस, चांदनी चौक, दिल्ली स्थित परिसर से बवाना में स्थित उपरोक्त परिसर में अपना स्टॉक स्थानांतरित कर दिया है। इस पत्र में शिकायतकर्ता ने बैंक को याचिकाकर्ता को सूचित करने का भी निर्देश दिया था।

4. प्रत्यर्थी बैंक ने पूर्वोक्त सूचना प्राप्ती को स्वीकार किया और 31.03.2012 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित करने का दावा किया। बैंक का दावा है कि उसने शिकायतकर्ता के दिनांक 28.03.2012 के पत्र को भी याचिकाकर्ता को अग्रेषित कर दिया है।

5. 29.06.2012 को बवाना परिसर में एक चोरी हुई और इसके लिए 30.06.2012 को थाना बवाना में प्राथमिकी सं. 213/2012 दर्ज की गई। याचिकाकर्ता और बैंक दोनों को भी चोरी के बारे में सूचित किया गया था। परिसर का निरीक्षण करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा एक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था और 01.07.2012 को शिकायतकर्ता द्वारा

याचिकाकर्ता के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई थी।

6. चोरी के बाद, शिकायतकर्ता ने सूचित किया कि 18.10.2012 को बवाना में परिसर में आग भी लगी थी, और उस संबंध में अग्निशमन विभाग द्वारा स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने चोरी और आग दोनों के लिए 49 लाख रुपये के दावे दायर किए। याचिकाकर्ता ने दिनांक 22.08.2013 के पत्र के माध्यम से चोरी के दावे को अस्वीकार कर दिया और शिकायतकर्ता द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण अग्नि दावे को बंद कर दिया गया।

7. दिनांक 03.06.2013 को, याचिकाकर्ता की ओर से निष्क्रियता से व्यथित शिकायतकर्ता ने शिकायत संख्या 357/2013 के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (संक्षेप में, 'अधिनियम 1986') की धारा 17 के तहत एससीडीआरसी, दिल्ली से संपर्क किया। उन्होंने 49 लाख रुपये के उनके दावे पर कार्रवाई करने के साथ-साथ 20 लाख रुपये के मुआवजे और प्रत्यर्थी बैंक द्वारा शिकायतकर्ता से वसूली जा रही दर पर ब्याज के साथ शिकायत की लागत के लिए प्रार्थना की।

8. दिनांक 18.03.2016 के आदेश द्वारा, एससीडीआरसी ने आंशिक रूप से शिकायत की अनुमति देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी बैंक शिकायतकर्ता को सेवाएं प्रदान करने में कमियों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी थे और शिकायतकर्ता दावे की तारीख से प्रति वर्ष 12% के ब्याज के साथ 41,31,180/- रुपये के सामान की चोरी के लिए मुआवजा पाने का हकदार था। याचिकाकर्ता और बैंक को मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और सेवाएं प्रदान करने में कमी के लिए शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता के 4 लाख रुपये के आग लगने के दावे को अंतिम रूप देने का भी निर्देश दिया गया।

9. एससीडीआरसी द्वारा पारित आदेश से व्यथित याचिकाकर्ता ने अधिनियम 1986 की धारा 19 के तहत 2016 की प्रथम अपील संख्या 376 दायर करके एनसीडीआरसी के समक्ष इसे चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने एनसीडीआरसी के समक्ष अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए एससीडीआरसी के आदेश को रद्द करने और याचिकाकर्ता के पक्ष में

शिकायतकर्ता के खिलाफ जुर्माना प्रदान करने का अनुरोध किया।

10. दिनांक 16.01.2023 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता, इसमें, द्वारा दायर प्रथम अपील को खारिज कर दिया गया।

11. उपरोक्त उल्लिखित परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका के साथ इस न्यायालय के समक्ष है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति मांगी गई है।

चर्चा

12. इस मामले की सुनवाई के दौरान, दोनों पक्षों की ओर से कई दलीलें उठाई गईं। हालांकि, हमारे विचारार्थ प्रस्तुत प्रश्न यह है कि क्या हमें एनसीडीआरसी द्वारा अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित आदेश के खिलाफ सीधे संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने की विशेष अनुमति की मांग करने वाली इस याचिका पर विचार करना चाहिए या याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने या संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत

अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार को लागू करने वाली याचिका का लाभ उठाने के लिए बाध्य करना चाहिए।

13. इससे पहले कि हम उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ें, हमें अधिनियम 1986 के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों को देखना चाहिए।

14. अधिनियम 1986 की धारा 21(क) का शीर्षक *'राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिकार'* है। वह इस प्रकार है :-

> *"**21. राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिकार** - इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, <u>राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिकार होगा</u> -*
>
> *<u>(क) निम्न पर विचार करना -</u>*
>
> *(i) <u>ऐसी शिकायतें जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और मुआवजे, यदि कोई हो, का दावा एक करोड़ रुपये से अधिक है; और</u>*
> *(ii) किसी राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील;*
> *...."*

15. अधिनियम 1986 की धारा 23 में *'अपील'* का प्रावधान है। वह इस प्रकार है :-

> *"**23. अपील.**- कोई भी व्यक्ति, जो धारा 21 के खंड (क) के उप-खंड (i) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए आदेश से व्यथित है, आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर उच्चतम न्यायालय में ऐसे आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है:*
> *बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि उस अवधि के भीतर इसे दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था:*
> *इसके अतिरिक्त बशर्ते कि उस व्यक्ति, जिससे राष्ट्रीय आयोग के आदेश के अनुसार किसी राशि का भुगतान किए जाने की अपेक्षा है, की किसी भी अपील पर उच्चतम न्यायालय द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने निर्धारित तरीके से उस राशि में से पचास प्रतिशत या पचास हजार रुपये, जो भी कम हो जमा नहीं किया हो।*
>
> (जोर दिया गया)

16. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को 20.07.2020 को निरस्त कर दिया गया (धारा 106, अधिनियम 1986) और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (संक्षेप में, 'अधिनियम 2019') लागू हुआ। इस मामले में, शिकायतें अधिनियम 1986 के तहत दायर की गई थीं। हालांकि, हमें अधिनियम 2019 के प्रासंगिक प्रावधानों पर प्रकाश डालना चाहिए, जो

अधिनियम 1986 के *प्रावधानों के अनुरूप* हैं।

*"**58. राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिकार.** - (1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिका होगा-*

(क) निम्न पर विचार करना-

(i) ऐसी शिकायतें जिनमें भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक है :-

परन्तु जहाँ केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझे, वहाँ वह ऐसा अन्य मूल्य निर्धारित कर सकेगी, जो वह उचित समझे;

(ii) अनुचित ठेकों के विरुद्ध शिकायतें जहां भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक है;

(iii) किसी राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील;

(iv) केन्द्रीय प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील;.....

XXX xxx xxx

***67. राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील.** - कोई भी व्यक्ति, जो धारा 58 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) या (ii) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित है, आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर उच्चतम न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है;*

बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि उस अवधि के भीतर इसे दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था:

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि उस व्यक्ति, जिससे राष्ट्रीय आयोग के आदेश के अनुसार किसी राशि का भुगतान किए जाने की अपेक्षा है, की किसी भी अपील पर उच्चतम न्यायालय द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने निर्धारित तरीके से उस राशि का पचास प्रतिशत जमा नहीं किया हो।"

17. अधिनियम 1986 और अधिनियम 2019 के उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह पता चलता है कि इस न्यायालय में अपील का उपाय केवल अधिनियम 1986 की धारा 21(क)(i) और अधिनियम 2019 की धारा 58(1)(क)(i) या 58(1)(क)(ii) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेशों के संबंध में उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में, दोनों अधिनियमों में इस न्यायालय में केवल उन आदेशों के संबंध में अपील करने का प्रावधान है जो एनसीडीआरसी द्वारा अपने मूल क्षेत्राधिकार में या प्रथम दृष्टया न्यायालय (मूल आदेश) के रूप में पारित किए गए हैं और एनसीडीआरसी द्वारा अपने अपीलीय या

पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित आदेशों के विरुद्ध कोई अतिरिक्त अपील नहीं है।

18. वर्तमान मामले पर ध्यान देते हुए, एनसीडीआरसी के समक्ष अपील अधिनियम 1986 की धारा 17(1)(क)(i) के तहत एससीडीआरसी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ थी। एनसीडीआरसी में इस तरह की अपील सुनवाई योग्य थी, जैसा कि अधिनियम 1986 की धारा 21(क)(ii) के तहत प्रावधान किया गया है। अधिनियम 1986 की धारा 23 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो धारा 21(क)(i) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनसीडीआरसी द्वारा किए गए आदेश से व्यथित है, इस तरह के आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में अपील कर सकता है। इसलिए, इस न्यायालय में एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील केवल तभी सुनवाई योग्य होगी जब एनसीडीआरसी द्वारा अधिनियम 1986 की धारा 21(क)(i) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया हो। अधिनियम 1986 की धारा 21(क)(ii) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए

एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में कोई और अपील प्रदान नहीं की गई है। एससीडीआरसी के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर पारित आदेश के खिलाफ आगे कोई अपील दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के समक्ष आया है।

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति का दायरा और अनुदान

19. इस न्यायालय ने 1950 एससीसी 189 : 1950 एससीआर 453 के रूप में प्रकाशित ***प्रीतम सिंह बनाम राज्य*** में पृष्ठ 459 पर कहा है कि: *"आम तौर पर यह न्यायालय विशेष अनुमति नहीं देगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि असाधारण और विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं, कि वास्तविक और गंभीर अन्याय किया गया है और विचाराधीन मामले में पर्याप्त गंभीरता के तत्व हैं जो उस निर्णय की समीक्षा को आवश्यक बनाता है जिसके खिलाफ अपील की गई है।* उस मामले में यह भी कहा गया था कि यह विचार गलत है कि एक बार विशेष अनुमति से अपील

स्वीकार कर लिए जाने के बाद पूरा मामला विचार करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है और अपीलकर्ता तथ्यों के सभी निष्कर्षों को चुनौती देने और उच्च न्यायालय में उठाए जा सकने वाले हर बिंदु को उठाने के लिए स्वतंत्र है। अपील की अंतिम सुनवाई में केवल उन्हीं बिंदुओं पर आग्रह किया जा सकता है जो प्रारंभिक चरण में आग्रह किए जाने के लिए उपयुक्त हैं जब अपील करने की अनुमति मांगी जाती है। यह सच है, यह सिद्धांत एक आपराधिक मामले में, कहा गया था, लेकिन यह सिविल मामलों में उतना ही महत्व रखता है जितना कि आपराधिक अपीलों के विचारण में। [देखें: (1970) 3 एससीसी 876 के रूप में प्रकाशित ***मुर्तजा एंड संस और एक अन्य वी नजीर मो. खान और अन्य***]।

20. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने (1955) 1 एससीआर 941 : एआईआर 1955 एससी 65 के रूप में प्रकाशित ***ढाकेश्वरी कॉटन मिल्स लिमिटेड आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल*** में निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं :-

"7. ... <u>अनुच्छेद 136 में किए गए संवैधानिक प्रावधान</u>

द्वारा इस न्यायालय में निहित विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर सीमाओं को किसी भी सटीकता के साथ परिभाषित करना संभव नहीं है। सीमाएं, जो भी हों, शक्ति की प्रकृति और चरित्र में ही अंतर्निहित हैं। यह एक असाधारण और अभिभावी शक्ति होने के नाते, स्वाभाविक रूप से इसका प्रयोग संयम से और सावधानी के साथ और केवल विशेष और असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी निर्धारित सूत्र या नियम द्वारा इस शक्ति के प्रयोग को रोकना संभव नहीं है। इतना ही कहा जा सकता है कि संविधान ने इस मामले में इस न्यायालय के न्यायाधीशों के विवेक और सद्बुद्धि पर भरोसा किया है, यह अपने आप में एक पर्याप्त रक्षोपाय और गारंटी है कि शक्ति का उपयोग केवल न्याय के उद्देश्य को आगे बढाने के लिए किया जाएगा, और यह कि इसका अभ्यास अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों द्वारा शासित होगा जो संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट है कि जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी व्यक्ति के साथ मनमाने ढंग से व्यवहार किया गया है या भारत के क्षेत्र के भीतर एक न्यायालय या अधिकरण ने एक वादी से उचित व्यवहार नहीं किया है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी तकनीकी बाधा जैसे तथ्यों को खोजने की अंतिमता या अन्यथा इस शक्ति के प्रयोग के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती है क्योंकि इस अनुच्छेद का पूरा इरादा और उद्देश्य यह है कि इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि न्यायालयों और अधिकरणों के निर्णयों द्वारा अन्याय को कायम न रखा जाए या

गलत न किया जाए केवल इसलिए क्योंकि कुछ कानूनों ने इन न्यायालयों या अधिकरणों के निर्णयों को अंतिम और निर्णायक बना दिया है। ..."

(जोर दिया गया)

21. ***उजागर सिंह और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)*** (1979) 4 एससीसी 530, में पीठ की ओर से बोलते हुए श्री वाई. वी. चंद्रचूड़, मु.न्या. द्वारा निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया :-

"1. ... <u>सिविल या क्रिमिनल शायद ही कोई ऐसा मामला हो, जो कानून या दूसरे पर कोई सवाल न खड़ा करता हो। लेकिन इन याचिकाओं में सामान्य सार्वजनिक महत्व के कानून का कोई सवाल शामिल नहीं है। अब समय आ गया है कि यह महसूस किया जाए कि अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। सामान्य सार्वजनिक महत्व के कानून का प्रश्न या न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला निर्णय विशेष अनुमति प्रदान करने के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं हैं।</u> ... "

(जोर दिया गया)

21. ***एस.जी. केमिकल्स एंड डाइज ट्रेडिंग एम्प्लॉइज यूनियन बनाम एसजी केमिकल्स एंड डाइज ट्रेडिंग लिमिटेड और अन्य***, (1986) 2 एससीसी 624 के मामले में, इस न्यायालय ने पैरा 6 में निम्नानुसार टिप्पणी की:-

> *"6. संघ उक्त आदेश को चुनौती देने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत उच्च न्यायालय से संपर्क किए बिना औद्योगिक न्यायालय के उक्त आदेश के खिलाफ अपील में सीधे इस न्यायालय में आया है। अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं, लेकिन जैसा कि उस अनुच्छेद के खंड (1) में ही कहा गया है, अपील करने के लिए विशेष अनुमति देना न्यायालय के विवेक पर है। इसलिए, अनुच्छेद 136 इस न्यायालय को उन मामलो में सीधी पहुंच की अनुमति देने के लिए नहीं बनाया गया है, जहां अन्य समान रूप से प्रभावोत्पादक उपाय उपलब्ध हैं और जहां सवाल सार्वजनिक महत्व का नहीं है।*

(जोर दिया गया)

23. इस न्यायालय ने***ज्योतिन्द्रसिंहजी वी.एस.आई. त्रिपाठी और अन्य***) 1993 एसयूपीपी (3) एससीसी 389 में पैरा 16 में निम्नानुसार मत व्यक्त किया है;

*"**16.** यह सच है कि धारा 245-I में निहित अंतिम खंड अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र या अनुच्छेद 32 के तहत या अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगा सकता है, जैसा भी मामला हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस न्यायालय में सीधे दायर की गई अपील में इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उस स्थिति से अलग है यदि निर्धारिती ने पहले अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और फिर अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में अपील की थी। एक पक्ष अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बजाय अनुच्छेद 136 के तहत सीधे इस न्यायालय से संपर्क करके कोई लाभ प्राप्त नहीं करता है और न ही प्राप्त कर सकता है। यह अनुच्छेद 136 में निहित सीमा नहीं है; यह एक सीमा है जिसे यह न्यायालय आयोग द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए स्वयं पर लगाता है।..."*

(जोर दिया गया)

24. इस प्रकार, इस न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों से जो समझ में आता है वह यह है कि अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। सामान्य सार्वजनिक महत्व के कानून का सवाल या

एक निर्णय जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है, विशेष अनुमति प्रदान करने के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 136 के प्रावधान किसी भी सीमा द्वारा सीमित नहीं हैं। लेकिन जब पीड़ित पक्ष के पास उच्च न्यायालय के समक्ष जाने का वैकल्पिक उपाय है, तो अपने रिट क्षेत्राधिकार या पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए, इस न्यायालय को विशेष अनुमति की मांग करने वाली याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए, जिससे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया को विफल किया जा सके। सीमाएं, जो भी हों, वे सत्ता की प्रकृति और चरित्र में निहित हैं। इसका एक असाधारण और अभिभावी शक्ति होने के नाते, स्वाभाविक रूप से इसका प्रयोग संयम से और सावधानी के साथ और केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। शक्ति का उपयोग केवल न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा और इसका अभ्यास अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों द्वारा शासित होगा जो अभिभावी संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं।

25. लगभग छह दशक पहले, ***बॉम्बे राज्य बनाम मैसर्स रतिलाल वाडीलाल और ब्रदर्स*** (1961) 2 एससीआर 367 में इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए श्री एम. हिदायतुल्लाह, न्या. द्वारा निम्नानुसार मत व्यक्त किया गया :-

> *"3. ... हमने अक्सर देखा है कि अपीलकर्ता के लिए खुले सभी उपाय इस न्यायालय के समक्ष आने से पहले समाप्त नहीं होते हैं। आम तौर पर, यह न्यायालय उच्च न्यायालय को इस तरह से दरकिनार किए जाने की अनुमति नहीं देगा, और एक अपीलकर्ता के लिए उचित तरीका अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने से पहले अपने सभी उपायों का उपयोग करना है। ..."*
>
> (जोर दिया गया)

26. अब हम ***इब्रत फैजान बनाम ओमैक्स बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड*** 2022 आईएनएससी 573 मामले में इस न्यायालय की एक बहुत ही हालिया घोषणा को देखेंगे। उक्त मामले में, अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी द्वारा शुरू की गई परियोजना में एक फ्लैट बुक किया था। अपीलकर्ता ने इस लिहाज की पूरी राशि का भुगतान किया लेकिन प्रत्यर्थी ने समझौते में निर्धारित

समय के भीतर फ्लैट नहीं सौंपा। इसलिए, अपीलकर्ता ने 10.08.2013 को एससीडीआरसी के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत दायर की, जिसमें प्रत्यर्थी की ओर से सेवा की कमी का आरोप लगाया गया। एससीडीआरसी ने अपने दिनांक 16.10.2020 के आदेश के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर शिकायत को अनुमति दी। एससीडीआरसी ने प्रत्यर्थी को निर्देश दिया कि वह फ्लैट को अपीलकर्ता के कब्जे में सौंप दे, बशर्ते कि वे आवश्यकताओं को पूरा करें। एससीडीआरसी ने प्रत्यर्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सेवा में कमी के लिए अपीलकर्ता के कब्जे वाले फ्लैट की डिलीवरी की तारीख तक नौ प्रतिशत साधारण ब्याज के रूप में मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।

27. अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी के खिलाफ निष्पादन और अवमानना याचिका दायर की क्योंकि उसने एससीडीआरसी के आदेश का पालन नहीं किया। एससीडीआरसी ने अपने दिनांक 12.03.2021 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी को बैंक खातों या संपत्तियों को कुर्क करने और एससीडीआरसी द्वारा पारित आदेश को लागू करने के उद्देश्य से उनका विवरण प्रस्तुत

करने का निर्देश दिया।

28. प्रत्यर्थी ने एनसीडीआरसी के समक्ष अपील दायर की। 30.03.2021 को, एनसीडीआरसी ने एससीडीआरसी के आदेश पर रोक लगा दी, जो एससीडीआरसी की रजिस्ट्री में आज तक भुगतान की गई राशि पर नौ प्रतिशत ब्याज के साथ पूरे फ्लैट की लागत जमा करने के अधीन है।

29. प्रत्यर्थी ने एनसीडीआरसी के आदेश से व्यथित होकर एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि एनसीडीआरसी को प्रत्यर्थी बिल्डर को एससीडीआरसी द्वारा दिए गए मुआवजे के साथ अपार्टमेंट की पूरी लागत जमा करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 25.05.2021 के आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग के आदेश पर रोक लगा दी। उक्त स्थगन आदेश इस शर्त के अधीन जारी किया गया था कि प्रत्यर्थी को उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर मुआवजे के लिए ब्याज के रूप में जमा करने के लिए निर्देशित राशि का

पचास प्रतिशत राज्य आयोग के पास जमा करना होगा।

30. इस बीच, एनसीडीआरसी ने अपने दिनांक 09.12.2021 के आदेश के तहत राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए अंतिम आदेश पारित किया। प्रत्यर्थी ने एनसीडीआरसी द्वारा पारित अंतिम आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका भी दायर की। उच्च न्यायालय ने इस याचिका में अपने दिनांक 22.12.2021 के आदेश के तहत अंतरिम रोक भी लगा दी। इस आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दायर की। इस न्यायालय ने अपने दिनांक 21.03.2022 के आदेश के तहत उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह एनसीडीआरसी द्वारा 18.04.2022 को या उससे पहले पारित आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर फैसला करे और इस न्यायालय को परिणाम से अवगत कराए। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 31.03.2022 के आदेश के तहत कहा कि एनसीडीआरसी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सुनवाई योग्य

थी। इस आदेश को अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

31. अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत किया :-

(क) एनसीडीआरसी के आदेश के खिलाफ, संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

(ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एनसीडीआरसी के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष केवल अपील ही विचारणीय है।

(ग) अपीलीय उपाय का उपयोग किए बिना, उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था।

(घ) उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उपलब्ध सीमित अधिकार क्षेत्र में एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी।

32. प्रत्यर्थी ने इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत किया :-

(क) अधिनियम 2019 के प्रावधानों में अपीलीय/पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित एनसीडीआरसी के आदेश के खिलाफ अपील के प्रावधान नहीं हैं और इसलिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका या अनुच्छेद 227 के तहत याचिका, जैसा भी मामला हो, एनसीडीआरसी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य है।

(ख) उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रत्यर्थी ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया :-

- ***एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम पीएन शर्मा***, एआईआर 1965 एससी 1595; और
- ***एल. चन्द्र कुमार वी. भारत संघ***, (1997) 3 एससीसी 261।

33. इस न्यायालय ने अपने निर्णय के लिए इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या अधिनियम 2019 की धारा 58 (1)(क)(iii) के तहत अपील में एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका सुनवाई योग्य होगी।

34. अधिनियम 2019 के प्रावधानों के उचित विश्लेषण के बाद, जो अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुरूप हैं, इस न्यायालय ने ***इब्रत फैजान*** (पूर्वोक्त) में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :-

> *"**11.** .....इसलिए, इस न्यायालय में राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील केवल तभी सुनवाई योग्य होगी जब राष्ट्रीय आयोग द्वारा 2019 अधिनियम की धारा 58(1)(क)(i) या धारा 58(1)(क)(ii) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया हो। 2019 अधिनियम की धारा 58 (1)(क)(iii) या धारा 58(1)(क)(iv) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में कोई और अपील प्रदान नहीं की गई है। इस मामले को देखते हुए, <u>अपील में धारा 58(1)(क)(iii) या धारा 58(1)(क)(iv) के तहत राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध उपाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र वाले संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष जाना होगा।</u>*
>
> ***xxx xxx xxx***
>
> *14. <u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय खुद को संविधान के अनुच्छेद 227 की कठोरता के अधीन करता है और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 227 के</u>*

तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग उन मापदंडों के भीतर करना होता है जिनके भीतर इस तरह के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

(जोर दिया गया)

35. ***इब्रत फैजान*** (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित ***एसोसिएटेड सीमेंट*** (उपरोक्त) में अपने पहले के निर्णय पर ध्यान दिया, जिसमें एक संविधान पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था :-

*"**9.** ... विशेष मामलों और प्रश्नों को उनके निर्णय के लिए सौंपा जाता है और इस अर्थ में, वे न्यायालयों के साथ एक समान विशेषता साझा करते हैं; न्यायालय और अधिकरण दोनों "राज्य द्वारा गठित किए जाते हैं और विशुद्ध रूप से प्रशासनिक या कार्यकारी कार्यों से अलग न्यायिक कार्यों के साथ निवेश किए जाते हैं", [दुर्गा शंकर मेहता बनाम रघुराज सिंह, 1955 1 एससीआर 267 पृष्ठ 272 पर: (एआईआर 1954 एससी 520 पृष्ठ 522 पर) देखें]। वे दोनों निर्णायक निकाय हैं और वे उन पक्षों के बीच विवादों से निपटते हैं और अंत में निर्धारित करते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र को सौंपे गए हैं। न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नियमित रूप से निर्धारित की जाती है और अपने कृत्यों का निर्वहन करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में न्यायालयों को उस प्रक्रिया का अनुपालन करना होता है। अधिकरणों को जिस*

प्रक्रिया का पालन करना होता है, वह हमेशा इतनी सख्ती से निर्धारित नहीं हो सकती है, लेकिन न्यायालयों और अधिकरणों दोनों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण काफी हद तक समान है, और उनके द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कार्यों के बीच कोई आवश्यक अंतर नहीं है। जैसा कि न्यायालयों के मामले में होता है, वैसे ही अधिकरणों के मामले में, यह राज्य की अंतर्निहित न्यायिक शक्ति है जिसे हस्तांतरित किया गया है और उक्त शक्ति के आधार पर, यह राज्य का अंतर्निहित न्यायिक कार्य है जिसका वे निर्वहन करते हैं। न्यायिक कार्य और न्यायिक शक्तियां एक संप्रभु राज्य की आवश्यक विशेषताओं में से एक हैं, और नीति के विचार पर, राज्य अपने न्यायिक कार्यों और शक्तियों को मुख्य रूप से संविधान द्वारा स्थापित न्यायालयों को हस्तांतरित करता है; लेकिन यह उचित उपायों द्वारा राज्य की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है, जो अपनी न्यायिक शक्तियों और कार्यों का एक हिस्सा अधिकरणों को विशेष मामलों और पक्षकारों के बीच विवादों पर निर्णय लेने का कार्य सौंपकर हस्तांतरित करता है। अधिकरणों और न्यायालयों के लिए समान विशेषताओं और विशिष्ट और पृथक विशेषताओं का विस्तृत रूप से वर्णन करने का प्रयास करना वास्तव में संभव या समीचीन नहीं है। मूल और मूलभूत विशेषता जो न्यायालयों और अधिकरणों दोनों के लिए समान है, वह यह है कि वे न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो स्वाभाविक रूप से एक संप्रभु राज्य में निहित हैं।

XXX xxx xxx

44. *एक न्यायालय के अलावा एक अन्य प्राधिकरण को व्यापक रूप से विभिन्न परिस्थितियों में न्यायिक शक्ति के साथ क़ानून द्वारा निहित किया जा सकता है, जिसे व्यापक रूप से परिभाषित करने का प्रयास करना असंभव और वास्तव में अनुचित होगा। उचित बात यह है कि प्रत्येक मामले की जांच की जाए जैसा कि यह उत्पन्न होता है, और यह पता लगाने के लिए कि क्या प्राधिकरण में निहित शक्तियों को वास्तव में न्यायिक कार्यों या राज्य की न्यायिक शक्तियों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस मामले के प्रयोजन के लिए, यह कहना पर्याप्त है कि राज्य द्वारा उनके बीच विवाद में किसी भी मामले के संबंध में दो या दो से अधिक दावेदार पक्षों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करने के लिए राज्य द्वारा सशक्त कोई भी बाहरी प्राधिकरण राज्य की न्यायिक शक्तियों के साथ निहित प्राधिकरण की कसौटी को पूरा करता है और अनुच्छेद 136 के अर्थ के भीतर एक अधिकरण के रूप में माना जा सकता है। अधिनिर्णय की ऐसी शक्ति का अर्थ है कि प्राधिकारी को न्यायिक रूप से कार्य करना चाहिए और उसके समक्ष मौजूद सामग्रियों पर प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाकर और उन तथ्यों पर संबंधित कानून को लागू करके विवाद का निर्धारण करना चाहिए। एक अधिकरण का यह परीक्षण संपूर्ण नहीं है, और यह हो सकता है कि इस परीक्षण को पूरा नहीं करने वाले अन्य निकाय भी अधिकरण हों। एक अधिकरण होने के लिए, यह आवश्यक है कि निर्णय की शक्ति एक क़ानून या वैधानिक नियम से प्राप्त की*

जानी चाहिए। पक्षों के समझौते से निर्णय लेने की अपनी शक्ति प्राप्त करने वाला प्राधिकरण या निकाय जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के तहत काम करने वाला निजी मध्यस्थ या अधिकरण अनुच्छेद 136 के भीतर एक अधिकरण के परीक्षण को पूरा नहीं करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा निकाय या प्राधिकारी को न्यायालय के दायित्व प्रदानित हैं। मध्यस्थता अधिनियम, 1940 एक मध्यस्थ को न्यायालय के कुछ दायित्वों के साथ निहित करता है, ऐसा ही औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 भी अधिनियम की धारा 10क के तहत कार्य करने वाले प्राधिकरण को इस तरह के कई प्रावधानों के साथ निहित करता है, और फिर भी, ऐसे निकाय और प्राधिकरण अधिकरण नहीं हैं।

45. *"अधिकरण" शब्द संविधान के अनुच्छेद 227 में भी जगह पाता है, और मैं समझता हूं कि वहां भी इस शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 136 में है।"*

(जोर दिया गया)

36. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने ***इब्रत फैजान*** (पूर्वोक्त) में निम्नानुसार मत व्यक्त किया :-

*"**12.** ... इसलिए, राष्ट्रीय आयोग को एक 'अधिकरण' कहा जा सकता है, जिसेमें क़ानून द्वारा उन दो या दो से अधिक दावेदार पक्षों के बीच विवाद में किसी भी मामले के संबंध में उनके अधिकारों को निर्णायक रूप*

से निर्धारित करने की शक्तियां निहित हैं। इसलिए, जैसा कि उपरोक्त निर्णय में ऊपर देखा गया है, यह राज्य की न्यायिक शक्तियों के साथ निहित प्राधिकरण की कसौटी को पूरा करता है और इसलिए इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 और / या 136 के अर्थ के भीतर 'अधिकरण के रूप में माना जा सकता है।..."

(जोर दिया गया)

37. ***इब्रत फैजान*** (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय का रुख करने के महत्व को समझाते हुए, विशेष रूप से जब संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से या संविधान के अनुच्छेद 227 (पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र) के तहत एक याचिका के माध्यम से एक उपाय उपलब्ध है, निम्नानुसार मत व्यक्त किया :-

*"**12.** ..... इसके अलावा, किसी दिए गए मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष पीड़ित पक्ष के लिए संभवतः उपलब्ध उपाय के मद्देनजर यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग संभवतः न करे, क्योंकि यह उचित है कि पीड़ित पक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका के माध्यम से संबंधित उच्च न्यायालय से संपर्क करे।*

XXX xxx xxx

13. *अब जहां तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उपलब्ध उपाय का संबंध है, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील के माध्यम से उपाय बहुत महंगा हो सकता है और जैसा कि एल चंद्र कुमार (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा और माना जाता है, उक्त उपाय को वास्तविक और प्रभावी होने के लिए दुर्गम कहा जा सकता है। इसलिए, जब संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उपाय प्रदान किया जाता है, तो उस स्थिति में, यह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने की विशेष अनुमति के बजाय कम लागत पर संबंधित उच्च न्यायालय से संपर्क करने हेतु पीड़ित पक्ष, जो शिकायतकर्ता हो सकता है, के न्याय तक पहुंच के अधिकार को आगे बढ़ाएगा।*

XXX xxx xxx

14.1. *संविधान के अनुच्छेद 227 के अधिकार क्षेत्र के अभिप्राय और दायरे को इस न्यायालय द्वारा एस्ट्राला रबर बनाम दास एस्टेट (पी) लिमिटेड, (2001) 8 एससीसी 97 के मामले में समझाया गया है, जिसका इस न्यायालय द्वारा लगातार पालन किया गया है (गारमेंट क्राफ्ट बनाम प्रकाश चंद गोयल 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 29 के मामले में इस न्यायालय के हालिया फैसले को देखें)। इसलिए,*

> *संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का उपयोग करने के लिए मापदंडों के भीतर कार्य करना होगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका में अंतरिम स्थगन/राहत देने पर विचार करते समय भी, उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण के सीमित अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखना होगा। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका में राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम स्थगन/ राहत देते समय इसे हमेशा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की कठोरता के अधीन होना होगा।*
>
> (जोर दिया गया)

38. मामले के पूर्वोक्त दृष्टिकोण में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें इस याचिका पर गुणागुण के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें याचिकाकर्ता, यहां, से कहना चाहिए कि वह पहले संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट आवेदन के माध्यम से या संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकारिता उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार को

लागू करके अधिकारिता उच्च न्यायालय के समक्ष जाए। बेशक, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लेने और अंतिम आदेश पारित किए जाने के बाद, दोनों पक्षों में से किसी के लिए भी संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने की अनुमति मांगते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर करके इस न्यायालय के समक्ष आने का मार्ग हमेशा खुला रहता है।

39. हम इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2023 को पारित आदेश का संज्ञान लेते हैं जो इस प्रकार है :-

> *"2. इस बीच, प्रदानित राशि का 50 प्रतिशत इस न्यायालय में जमा करने के अधीन, आक्षेपित निर्णय और आदेश पर रोक होगी।"*

40. हालांकि, उपरोक्त संदर्भ में, हमारे लिए दिनांक 03.07.2023 की कार्यालय रिपोर्ट को देखना भी आवश्यक है, जो इस प्रकार है :-

> *"यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी सं. 1 के अधिवक्ता डॉ. एस.के. वर्मा ने 28.06.2023 को याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि को जारी करने के लिए एक आवेदन दायर किया है। हालांकि, यह दोषपूर्ण है क्योंकि संपत्ति के मूल कागजात दायर नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, संपत्ति के मूल्यांकन से*

संबंधित दस्तावेज दायर नहीं किए जाते हैं क्योंकि पट्टे के कागजात में उल्लिखित राशि 6,30,000/- रुपये है। इसलिए, प्रत्यर्थी सं. 1 को रकम नहीं दी गई।"

41. उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता, यहां, द्वारा जमा की गई पचास प्रतिशत राशि को वापस लेने की स्थिति में नहीं था। आगे ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता, यहां, द्वारा जमा की गई राशि अभी भी इस न्यायालय की रजिस्ट्री के पास है। चूंकि हम गुणागुण के आधार पर इस याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम रजिस्ट्री को उचित और संगत सत्यापन के बाद याचिकाकर्ता को राशि वापस करने का निर्देश देते हैं।

42. परिणामस्वरूप, इस याचिका का निपटान याचिकाकर्ता को अधिकारिता उच्च न्यायालय से संपर्क करने और कानून के अनुसार एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है।

43. यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि हमने मामले के गुणागण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। मामले के गुणागुण पर अधिकारिता

उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा।

.....न्या.
(जे.बी. पारदीवाला)

.....न्या.
(मनोज मिश्रा)

नई दिल्ली;
26 जुलाई, 2023।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*